

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5584/2544

นายพงษ์ศิริ

บริษัทพีคทาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์

ประเสริฐ

มนูกิจ

จำกัด

ป.พ.พ. มาตรา 474

ป.วิ.พ. มาตรา ตาราง 6 ท้าย ป.วิ.พ.

โจทก์ซื้อห้องชุดพิพาทจากจำเลยและได้รับโอนการครอบครองไปเรียบร้อยแล้ว แต่โจทก์ยังไม่ได้เข้าอยู่อาศัย ต่อมาประมาณกลางปี 2538 โจทก์ประสงค์จะเข้าอยู่อาศัย จึงได้ให้ช่างเข้าไปตักแต่ง ในระหว่างนั้นเกิดมีฝนตกหนัก น้ำฝนรั่วซึมเข้าไปในห้องชุดพิพาท ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย ความเสียหายเกิดจากผนังบางส่วนมีรอยแตกร้าว และบริเวณระหว่างกำแพงที่เป็นปูนหรือส่วนที่เป็นพื้นกับวงกบอะลูมิเนียมของบานประตูหน้าต่างมีรอยต่อไม่สนิทหรือบางส่วนยาซึลโคลนไม่ทั่ว ทำให้น้ำฝนสามารถซึมเข้ามาตามห้องชุดตามรอยร้าวหรือรอยต่อที่ไม่สนิทเป็นความชำรุดบกพร่องอันไม่เห็นประจักษ์ในเวลาส่งมอบ ต่อเมื่อมีฝนตกหนัก น้ำฝนซึมเข้ามาจึงจะรู้ว่าการชำรุดบกพร่อง แม้โจทก์จะได้มอบหมายให้ตัวแทนโจทก์เข้าไปสำรวจตรวจสอบ ก็เป็นการตรวจสอบเพียงว่ามีทรัพย์สินใดเสียหายบ้าง แต่บุคคลทั้งสองไม่มีความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้าง การที่ตัวแทนโจทก์เสนอให้โจทก์ติดต่อหาผู้เชี่ยวชาญมาทำการตรวจสอบและโจทก์ได้จ้างให้ผู้ซึ่งมีความรู้เชี่ยวชาญเข้าไปทำการตรวจสอบให้แน่ชัด จึงเป็นการกระทำที่สมควร เมื่อผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบเสร็จและเสนอรายการซ่อมให้โจทก์ทราบเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2538 จึงถือได้ว่าโจทก์พบเห็นความชำรุดบกพร่องของห้องชุดพิพาทนับแต่เวลานั้น โจทก์ฟ้องคดีนี้

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2539 ยังไม่พ้นเวลาปีหนึ่งนับแต่วันดังกล่าว คดีโจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความ

ค่าจ้างตรวจสอบสาเหตุแห่งความเสียหายรวมทั้งทรัพย์สินที่เสียหายและค่าซ่อมแซมเป็นผลโดยตรงจากความชำรุดบกพร่องของห้องชุดพิพาทที่จำเลยขายให้โจทก์และเป็นจำนวนที่สมควร จำเลยจึงต้องรับผิดชอบโจทก์

ป.วิ.พ. ได้กำหนดอัตราค่าทนายความไว้ในตาราง 6 โดยให้ศาลกำหนดค่าทนายความให้แก่ผู้ชนะคดีตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควรระหว่างอัตราขั้นต่ำและอัตราขั้นสูง โดยให้พิจารณาตามความยากง่ายแห่งคดีกับเทียบดูเวลาและงานที่ทนายความต้องปฏิบัติในการว่าความเรื่องนั้น ไม่ประสงค์จะให้คู่ความกำหนดอัตราค่าทนายความกันเองแล้วมาเรียกจากอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งศาลจะกำหนดค่าทนายความไว้ตอนท้ายของคำพิพากษา มิใช่กำหนดตามที่ผู้ชนะคดีจ่ายไปจริง

ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าโจทก์จ่ายเงินค่าตรวจสอบไปเมื่อวันใด ส่วนค่าซ่อมแซมขณะฟ้องโจทก์ยังไม่ได้ซ่อม โจทก์จึงเรียกดอกเบี้ยจากจำเลยนับจากวันตามขอไม่ได้ ศาลกำหนดให้จำเลยชำระดอกเบี้ยนับแต่วันอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดโจทก์ซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ ๒๑๗/๘๖ ชั้น ๒๐ - ๒๑ ชื่ออาคารชุดคริสตัลการ์เด็น จากจำเลยในราคา ๕,๙๙๖,๑๔๖ บาท ต่อมาประมาณกลางปี ๒๕๓๘ โจทก์ทำการตกแต่งภายในห้องชุด หลังจากนั้นประมาณกลางเดือนกันยายน ๒๕๓๘ มีน้ำฝนไหลซึมตามผนังบริเวณหน้าต่างและส่วนอื่น ๆ ของห้องชุดได้รับความเสียหายโจทก์ว่าจ้างบริษัท

อาคเนย์การช่าง จำกัด สำรวจและประเมินค่าเสียหาย แล้วรายงานว่าความเสียหายเกิดจากผนังบางส่วนมีรอยร้าวและบริเวณระหว่างกำแพงที่เป็นปูนหรือพื้นกับวงกบอลูมิเนียมของบานประตูหน้าต่างมีรอยต่อไม่สนิทหรือบางส่วนยาซึลโคนไม่ทั่ว ค่าเสียหายเป็นเงิน ๒๑๑,๐๐๐ บาท โจทก์ทวงถามให้จำเลยใช้ค่าเสียหายหลายครั้ง แต่จำเลยเพิกเฉย โจทก์ขอคิดค่าเสียหาย ค่าจ้างสำรวจความเสียหายและค่าทนายความรวมเป็นเงิน ๒๕๖,๐๐๐ บาท ขอให้บังคับจำเลยใช้เงินจำนวน ๒๕๖,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี นับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบห้องชุดให้แก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อยและไม่ชำรุดบกพร่อง ความเสียหายที่โจทก์เรียกร้องเกิดขึ้นภายหลังจากโจทก์รับโอนกรรมสิทธิ์จากจำเลยนานเกือบ ๓ ปี ค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องเป็นเพียงการคาดคะเนและไกลเกินเหตุ โจทก์มิได้ใช้สิทธิเรียกร้องให้จำเลยรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากความชำรุดบกพร่องในห้องชุดภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่โจทก์รับโอนกรรมสิทธิ์และเป็นวันที่โจทก์ควรพบเห็นความชำรุดบกพร่อง ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้แย้งกันฟังได้ยุติว่าเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๕ โจทก์ซื้อห้องชุดพิพาทจากจำเลยและได้รับโอนการครอบครองไปเรียบร้อยแล้ว แต่โจทก์ยังไม่ได้เข้าอยู่อาศัย ต่อมาประมาณกลางปี ๒๕๓๘ โจทก์

ประสงค์จะเข้าอยู่อาศัย จึงได้ให้ช่างเข้าไปตกแต่ง ขณะกำลังตกแต่งอยู่นั้นถึงต้นเดือนกันยายน ๒๕๓๘ เกิดมีฝนตกหนัก น้ำฝนรั่วซึมเข้าไปในห้องชุดพิพาททำให้ทรัพย์สินเสียหาย โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๙ มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ในข้อแรกว่าโจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อพ้นเวลาปีหนึ่ง นับแต่เวลาที่พบเห็นความชำรุดบกพร่องจึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๗๔ หรือไม่ โจทก์มีนายสุรียน ลัจจาวณิชย์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของโจทก์นายฉัตรบดี จารุสกุล ทนายความโจทก์ซึ่งได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบความเสียหาย และนายสิทธิชัย จิรประเสริฐกุล เบิกความเป็นพยานว่าเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นโจทก์ได้มอบหมายให้นายสุรียนไปทำการตรวจสอบพร้อมกับนายฉัตรบดีเมื่อประมาณเดือนกันยายน ๒๕๓๘ พบว่าพื้นห้องและขอบผนังห้องมีรอยดำซึ่งเกิดจากน้ำรั่วซึม วอลล์เปเปอร์ฉีกขาดหลุดออก พื้นไม้ปาเก้โปงนูนขึ้นมา ผนังห้องมีรอยแตก พรหมปูพื้นผ้าม่าน เพอร์นิเจอร์และเครื่องปรับอากาศชำรุดเสียหาย ตามภาพถ่ายหมาย จ.๓ จึงได้แนะนำโจทก์ให้ติดต่อหาผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบว่าความเสียหายเกิดจากอะไร บริษัทอาคเนย์การช่าง จำกัด ตรวจสอบ พบว่าความเสียหายเกิดจากผนังบางส่วนมีรอยแตกร้าว และบริเวณระหว่างกำแพงที่เป็นปูนหรือส่วนที่เป็นพื้นกับวงกบอลูมิเนียมของบานประตูหน้าต่างมีรอยต่อไม่สนิทหรือบางส่วนยาซึลโคนไม่ทั่ว ทำให้น้ำฝนสามารถซึมเข้ามาตามห้องชุดตามรอยร้าวหรือรอยต่อที่ไม่สนิทนั้น จึงเกิดความเสียหายดังกล่าวข้างต้นตามรายงานการสำรวจตรวจสอบเอกสารหมาย จ.๕ และได้เสนอราคาค่าซ่อมเป็นเงิน ๒๑๑,๐๐๐ บาท ตามเอกสารหมาย จ.๔ ฝ่ายจำเลยไม่ได้โต้แย้งว่าข้อนำสืบดังกล่าวไม่เป็นความจริงและรับว่าห้องชุดที่ขายให้แก่โจทก์เป็นห้องโถง ยังไม่มีการตกแต่งภายใน ปกติจำเลยจะรับผิดชอบห้องชุดต่อผู้ซื้อภายในกำหนดเวลา ๑ ปี เท่านั้น เห็นว่า ความชำรุดบกพร่องอันเกิดจากการที่ผนังบางส่วนมีรอยแตกร้าวบริเวณระหว่างกำแพงที่เป็นปูนหรือส่วนที่เป็นพื้นกับวงกบอลูมิเนียมของบานประตูหน้าต่างมีรอยต่อไม่สนิทหรือบางส่วนยาซึลโคนไม่ทั่ว ทำให้น้ำฝน

สามารถซึมเข้ามาได้นั้นเป็นความชำรุดบกพร่องอันไม่เห็นประจักษ์ในเวลาส่งมอบ
เมื่อน้ำฝนตกหนัก น้ำฝนซึมเข้ามาจึงจะรู้ว่ามี การชำรุดบกพร่องดังกล่าว แม้โจทก์
จะได้มอบหมายให้นายสุรียนและนายฉัตรบดีซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวแทนโจทก์เข้าไป
สำรวจตรวจสอบเมื่อประมาณเดือนกันยายน ๒๕๓๘ ก็เป็นการตรวจสอบเพียงว่ามี
ทรัพย์สินใดเสียหายบ้าง แต่บุคคลทั้งสองไม่มีความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างทั้งใน
ระหว่างนั้นโจทก์ได้ว่าจ้างให้บุคคลอื่นเข้ามาทำการตกแต่งภายในอยู่ด้วยจึงอาจมี
การตอกตะปูใช้ส่วานเจาะหรืออื่นใด อันเป็นปกติธรรมดาของการตกแต่ง ซึ่งอาจเป็น
สาเหตุให้เกิดรอยแตกร้าวได้ การที่บุคคลทั้งสองเสนอให้โจทก์ติดต่อหาผู้เชี่ยวชาญ
มาทำการตรวจสอบและโจทก์ได้ว่าจ้างให้บริษัทอาคเนย์การช่าง จำกัด ซึ่งมีความรู้
เชี่ยวชาญเข้าไปทำการตรวจสอบให้แน่ชัด จึงเป็นการกระทำที่สมควร จะถือว่าโจทก์
พบเห็นความชำรุดบกพร่องแล้วแต่เวลานั้นยังไม่ได้ เมื่อต่อมาบริษัทอาคเนย์การช่าง
จำกัด ได้ตรวจสอบเสร็จและเสนอรายการซ่อมให้โจทก์ทราบเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม
๒๕๓๘ ตามเอกสารหมาย จ.๔ จึงถือได้ว่าโจทก์พบเห็นความชำรุดบกพร่องของห้อง
ชุดพิพาทนับแต่เวลานั้น โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๙ ยังไม่พ้นเวลาปี
หนึ่งนับแต่วันดังกล่าว คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

มีปัญหาต่อไปตามฎีกาโจทก์ว่า ค่าเสียหายมีเพียงใด โจทก์นำสืบว่าโจทก์ได้ว่า
จ้างบริษัทอาคเนย์การช่าง จำกัด ตรวจสอบความเสียหายเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท บาท
ค่าจ้างทนายความ ๓๐,๐๐๐ บาท และค่าซ่อมแซมอาคารและทรัพย์สินที่เสียหายเป็น
เงิน ๒๑๑,๐๐๐ บาท ตามใบเสนอราคาเอกสารหมาย จ.๔ ฝ่ายจำเลยมิได้นำสืบแก้ว่า
ไม่เป็นความจริงอย่างไร เห็นว่า ค่าจ้างตรวจสอบสาเหตุแห่งความเสียหายรวมทั้ง
ทรัพย์สินที่เสียหายเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท และค่าซ่อมแซมเป็นเงิน ๒๑๑,๐๐๐ บาท
นั้น เป็นผลโดยตรงจากความชำรุดบกพร่องของห้องชุดพิพาท และเป็นจำนวนที่
สมควร จำเลยจึงต้องรับผิดชอบโจทก์ ส่วนค่าจ้างทนายความ ๓๐,๐๐๐ บาท นั้น แม้
จะฟังว่าเป็นความจริงก็ตาม แต่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้กำหนด

อัตราค่าทนายความไว้ในตาราง ๖ โดยให้ศาลกำหนดค่าทนายความให้แก่ผู้ชนะคดีตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควรระหว่างอัตราขั้นต่ำและอัตราขั้นสูง โดยให้พิจารณาตามความยากง่ายแห่งคดีกับเทียบดูเวลาและงานที่ทนายความต้องปฏิบัติในการว่าความเรื่องนั้นไม่ประสงค์จะให้คู่ความกำหนดอัตราค่าทนายกันเองแล้วเรียกจากอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งในคดีนี้ศาลก็จะได้กำหนดอัตราค่าทนายความตามบทบัญญัติดังกล่าวไว้ตอนท้ายของคำพิพากษาอยู่แล้วจึงไม่กำหนดให้โจทก์ อื่นๆ ที่โจทก์ขอให้จำเลยชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของค่าเสียหายดังกล่าวนับแต่วันถัดจากวันฟ้องนั้น ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าโจทก์จ่ายเงินค่าตรวจสอบไปเมื่อวันใด ส่วนค่าซ่อมแซมนั้น ขณะฟ้องโจทก์ยังไม่ได้ซ่อมโจทก์จึงเรียกดอกเบี้ยจากจำเลยนับจากวันตามขอไม่ได้ เห็นควรกำหนดให้นับแต่วันอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา

พิพากษากลับ ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเป็นค่าจ้างตรวจสอบจำนวน ๕,๐๐๐ บาท และค่าซ่อมแซมอาคารพิพาทจำนวน ๒๑๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๑๖,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลโดยกำหนดค่าทนายความรวม ๑๕,๐๐๐ บาท แทนโจทก์ด้วย

นายนวัฒน์ กลิ่นรัตน์ ผู้ช่วยฯ

นายเอกศักดิ์ ยันตรปกรณ ย่อ

นายไพโรจน์ โรจน์อภิรักษ์กุล ตรวจ

นางอัปสร หิรัญบุรณะ ผู้ช่วยฯ/ตรวจ

(พิชิต คำแฝง-พินิจ เพชรรุ่ง-โนรี จันทร์ทร)

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ - นางสาวสุนันท์ ชัยชูสอน
ศาลอุทธรณ์ - นายณรงค์ ทองจีน

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>